



PROGRAMACION DOCENTE	
ASIGNATURA: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 129
Curso: 5to. Año 1er. Cuatrimestre	Res. CD N° 021/12
Profesor Titular: LUDUEÑA, Horacio Nicolás estudioludueña@ciudad.com.ar	Títulos académico: Contador Público Nacional, Especialista Tributario Dedicación: Exclusiva con reducción a simple
Profesor Adjunto: CARRIZO, Rodolfo Adrián cpnadriancarrizo@hotmail.com	Títulos académico: Contador Público Nacional, Especialista Tributario Dedicación: Semiexclusiva
Jefe de Trabajos Prácticos: KARAMANEFF, Adriana adripk@hotmail.com	Título académico: Contador Público Nacional Dedicación: Simple

PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA

Esta asignatura trata y complementa los estudios iniciados por los alumnos con la materia Teoría y Técnica Impositiva I, contribuyendo a profundizar la temática impositiva para ser utilizada en el desarrollo de su profesión, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos y técnicos de la imposición.

El marco de desarrollo de la asignatura considera que en el contexto actual, la obtención de tributos por parte del Estado, para permitir financiar erogaciones que satisfagan las necesidades públicas de la población en función de su capacidad contributiva, constituye un objetivo de la imposición, principal pero no suficiente, toda vez que la herramienta tributaria es considerada, además de la mera recaudación, un medio idóneo en la búsqueda del desarrollo económico, la estabilidad y la redistribución del ingreso.

Comprender los procesos señalados, debe incluir el análisis de los cuestiones generadas en el marco de la globalización de los mercados y la formación de bloques regionales, los que interfieren fuertemente sobre la plena autonomía de los estados nacionales en la definición de sus políticas, incluyendo la tributaria.

Los niveles de tributación supranacionales y subnacionales lleva a revisar las estructuras tradicionales de los sistemas tributarios basados en economías cerradas, donde predominaba el intercambio de bienes, frente a un mundo económico globalizado donde la competitividad es la base del crecimiento y la movilidad de los factores es cada vez mayor. Los principios de equidad, eficiencia y simplicidad mantienen su vigencia aún cuando deben adaptarse a las circunstancias apuntadas.

OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

Generales:

El objetivo de la materia, persigue la profundización por parte del alumno de la temática impositiva para ser utilizada en el desarrollo de su profesión, teniendo en cuenta los fundamentos teóricos y técnicos de la imposición, la comprensión del necesario proceso de actualización y formación permanente que requieren estos temas para el ejercicio de la profesión, comprensión del alcance y efectos de la de la actividad fiscal, como asimismo el conocimiento sobre sus causas y efectos, promoviendo el interés por los temas específicos, su encuadre en el contenido de la disciplina y su fundamentación teórica.

Coadyuvar, mediante el ejemplo práctico, al refuerzo de la atención, con actitud crítica, que lleve al futuro profesional a descreer de las respuestas y soluciones simples.

Específicos:

- Reafirmar los principios básicos de la tributación.
- Conocer la teoría de los impuestos dirigidos hacia los consumos.

- Comprender la legislación argentina correspondiente a los gravámenes que en teoría se basan en los consumos de las personas y entes jurídicos, las normas de procedimiento aplicables y los antecedentes jurisprudenciales.
- Concitar la atención del alumno sobre los aspectos impositivos que permitan el diseño y adaptación del régimen tributario a las exigencias de los objetivos económicos globales con comprensión de todas las cuestiones vinculadas, sean factores de carácter social y/o ético que deben reglar todo accionar humano.

METODOLOGIA

Clases teóricas: el desarrollo de la materia se hará a través de clases magistrales en los teóricos, acompañada con ejemplificaciones, citas doctrinales y jurisprudenciales y comentarios de tipo práctico, concretos extraídos de la vida profesional diaria para una mayor comprensión y fijación de los conocimientos que son posteriormente de utilidad en el desarrollo de los casos concretos.

Clases Prácticas: Consistirán en la resolución de los casos planteados en una guía de trabajos prácticos integral coordinados con los aspectos teóricos desarrollados en las clases teóricas. A tales efectos se ha elaborado una guía de trabajos prácticos cuyo contenido y diagramación recoge experiencias de años anteriores y casos concretos basados en la realidad profesional.

A estas clases los estudiantes deben asistir habiendo repasado los temas desarrollados en las clases teóricas y hecho la lectura de la bibliografía indicada.

De esta manera las clases prácticas habrán de consistir en la aplicación e interpretación de las normativas vigentes en los distintos tributos que se dictan en esta asignatura, con la guía del profesor y la participación activa de los estudiantes.

EVALUACIÓN

Para regularizar la materia el alumno deberá:

- Asistir al 50 % de las clases teóricas y al 80 % de las clases prácticas.
- Aprobar DOS (2) parciales con nota mínima de CUATRO (4). Se puede recuperar UN (1) parcial.

Para aprobar la materia: Se debe aprobar el examen final en los turnos que la Facultad establece a esos efectos, en las siguientes condiciones:

- **Alumnos Regulares:** El examen podrá ser oral o escrito y podrá incluir tanto temas teóricos como de aplicación.
- **Alumnos Libres:** deberán aprobar previamente un examen escrito sobre cualquiera de los temas prácticos contenidos en el programa analítico, en los que deberá demostrar satisfactorio conocimiento en su solución. Luego continuará el examen como los alumnos regulares.

No existen regímenes especiales de promoción de la materia.

CONTENIDOS MÍNIMOS FIJADOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS

Imposición sobre los consumos: Teoría de la imposición, impuesto argentino al valor agregado, impuestos provinciales, otros impuestos sobre los consumos. Tasas municipales, procedimiento: parte general. Tributación sobre salarios. Imposición sobre los patrimonios. Teoría de la Imposición, impuestos argentinos patrimoniales sobre las empresas y los individuos, el impuesto inmobiliario, otros impuestos sobre manifestaciones patrimoniales.



PROGRAMA ANALITICO

ASIGNATURA: TEORIA Y TECNICA IMPOSITIVA II	Ciclo: Profesional
Carrera: Contador Público Nacional	Código: 129

PRIMERA PARTE: IMPUESTO AL VALOR AGREGADO

Capítulo 1: Antecedentes. Vigencia. Características. Objeto del Impuesto. Sujetos Pasivos del Impuesto. Exenciones.

Capítulo 2: Perfeccionamiento del Hecho Imponible. Determinación de la Base Imponible. Mercado Interno e Importaciones. Liquidación del Impuesto. Débito Fiscal. Crédito Fiscal. Saldos a favor del contribuyente. Alícuotas.

Capítulo 3: Responsables inscriptos. Otros Responsables. Obligaciones y derechos. Declaración jurada. Determinación e Ingreso del impuesto. Periodo Fiscal. Inscripción. Cambios de condición. Iniciación y cese de actividades.

Capítulo 4: Registración y emisión de facturas y documentos equivalentes. Controladores Fiscales. Sistemas especiales de facturación.

Capítulo 5: Casos especiales: Obras sobre inmueble propio. Importación y Exportación de Servicios. Régimen especial de exportación. Comisionistas. La actividad aseguradora. Servicios de Publicidad. Servicios de Transporte. Colocaciones y prestaciones Financieras. Actividad Minera. Prestaciones Médicas y Paramédicas. Habitualistas en la compra venta de bienes usados a consumidores finales. Servicios de Turismo. Nociones sobre la evolución de los beneficios promocionales a la actividad industrial.

Capítulo 6: Agentes de retención y percepción. Pagos a Cuenta. Distintos regímenes. Aspectos relevantes.

Capítulo 7: Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes (Ley 24.977). Alcance. Objeto. Sujetos. Categorización. Impuesto Integrado mensual. Recategorización. Exclusión del régimen. Régimen simplificado para pequeños contribuyentes eventuales. Aspectos sobresalientes.

SEGUNDA PARTE: IMPUESTO SOBRE LOS BIENES PERSONALES

Capítulo 8: Antecedentes. Ley 23.966 y sus modificaciones. Objeto del Impuesto. Sujetos del Impuesto. Bienes gravados por el impuesto. Exenciones. Liquidación. Esquema. Valuación de los bienes en el país y en el exterior. Mínimo exento. Alícuotas. Declaración Jurada. Anticipos.

Capítulo 9: Responsables sustitutos. Régimen de liquidación. Naturaleza del sujeto. Declaraciones Juradas. Compensación.

TERCERA PARTE: OTROS IMPUESTOS NACIONALES:

Capítulo 10: IMPUESTOS INTERNOS: Su composición y características salientes. Carácter nacional. Tipificación del hecho imponible. Concepto de expendio.

Capítulo 11: OTROS TRIBUTOS: Antecedentes. Evolución. Objeto. Sujetos. Exenciones. Liquidación. y Periodo Fiscal de: A) Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria (Ley 25.413). Fondo para Educación y Promoción Cooperativa (Ley 23.4279). Impuesto sobre los Combustibles líquidos y el Gas Natural (Ley 23.966).-

CUARTA PARTE: TRIBUTOS PROVINCIALES:

Capítulo 12: IMPUESTO SOBRE LOS INGRESOS BRUTOS: Características del tributo. Habitualidad. Determinación del Impuesto. Bases imposables especiales. Liquidación y periodo fiscal. Convenio Multilateral. Alcance. Régimen General. Regímenes especiales.

Capítulo 13: OTROS IMPUESTOS PROVINCIALES: Objeto, sujeto, exenciones, liquidación y pago de: Impuesto Inmobiliario, Sellos y Automotores.

QUINTA PARTE: REGIMEN TRIBUTARIO MUNICIPAL:

Capítulo 14: Aspectos Sobresalientes del Código Tributario Municipal. Contribución que incide sobre la actividad comercial, industrial y de servicios y otras contribuciones municipales: Objeto, sujeto, Perfeccionamiento del hecho imponible. Bases imponibles, alícuotas, exenciones, declaración jurada. Aplicación del convenio multilateral.

BIBLIOGRAFIA:

BASICA:

1. Impuesto al Valor Agregado:

- Ley 23.349 (t.o. en 1997 y sus mod.). Decreto Reglamentario N° 692/98 y sus mod. Normas Complementarias.
- Marchevsky, Rubén A. y Suriñón, Elías D. IVA. Análisis Intensivo. Tercera Edición. Ed.Cima.
- Marchevsky, Rubén A. Impuesto al Valor Agregado. Primera Edición. 2006. Errepar.
- Diez, Humberto P. Impuesto al Valor Agregado. Ed. ERREPAR, Segunda Edición.
- Fenochietto, Ricardo. Impuesto al Valor Agregado. Análisis Económico, Técnico y Jurídico. Edición La Ley 2002.
- Cáceres, Alberto I. y Dreiling, Paola E. Impuesto al Valor Agregado, ed. La Ley, 2.004.
- Oklander, Juan. Ley del impuesto al Valor Agregado – Comentada. Ed. La Ley. 2005.

2. Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes:

- Ley 24.977 según la reforma de la Ley 25.865 y Decreto Reglamentario N° 806/04. Normas Complementarias.
- Diez, Humberto P. y Coto, Alberto P. Monotributo. Ed. La Ley. 2004.
- Martínez, A. Verónica y Martínez, Daniel. Monotributo-Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes. 2° Edición. Ed. M&M S.R.L.

3. Impuesto sobre los Bienes Personales:

- Ley 23.966 (Parte pertinente - T.O. 1997 y Leyes complementarias). Decreto Reglamentario N° 127/96 y sus modificaciones. Normas Complementarias.
- Crivella, Alejandro y Arregui, Alejandro. Impuesto sobre los Bienes Personales. Análisis Integral. Ed. Osmar D. Buyatti, 1996.
- Ferraro, Ricardo. Impuesto sobre los Bienes Personales. Ed. Osmar D. Buyatti

4. Impuestos Internos:

- Seguros y productos electrónicos: Ley Impuesto Interno (t.o.1979) y Decreto 1.371/94 sustituido por el Decreto 1522/94
- Resto de Bienes Gravados: Ley 24.674 y sus modif.. Decreto Reglamentario 296/97.
- Celdeo, Ernesto. Impuestos Internos. Aspectos Teóricos y Técnicos. Ed. Errepar. 2000.
- Cerchiara, Claudia M. Internos. Colección Práctica. Ed. Errepar. 2003.
- Dir. Académico Ernesto Celdeo. Colección Impuestos Comentados: Impuestos Internos. Ed. Errepar.2005

5. Impuesto sobre los Débitos y Créditos en Cuenta Corriente Bancaria:

- Ley 25.413. Decreto 380/01 y sus modificaciones. Resolución General (AFIP) N° 1.135 y sus modificatorias..

6. Fondo para Promoción y Educación Cooperativa:

- Ley 23.427 y sus modificaciones. Decreto N° 1948/87 y Normas Complementarias.

7. Impuesto sobre los Combustibles líquidos y el Gas Natural:

- Ley 23.966. Decreto Reglamentario N° 74/98 y Normas Complementarias.-

8. Impuesto a los Ingresos Brutos:

- Código Tributario de la Provincia de Catamarca – Ley 5.022. Ley Impositiva Anual 2.001 N° 5.023 y su modificatoria: Ley 5.083.
- Normas del Convenio Multilateral de Febrero de 1.977.
- Normas referentes al Pacto Federal para el Empleo, la Producción y el Crecimiento (B.O. Nación: 02/09/93).
- Carlos M.Giuliani Fonrouge y Navarrine, Susana C. Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Ed. Desalma.1992.
- Althabe, Mario Enrique. El Impuesto sobre los Ingresos Brutos. Segunda Edición. 2003. Ed. La Ley
- Bulit Goñi, Enrique. Impuesto a los Ingresos Brutos. Ed. Depalma. 2° Edición. 1997.
- Chicolino, Ricardo y Fernández, Oscar A. El Convenio Multilateral. Ed. Osmar Buyatti. 3° Edición. 2.005.
- Bulit Goñi, Enrique. Convenio Multilateral. Ed. Desalma. 1992.

9. Impuesto de Sellos:

- Código Tributario de la Provincia de Catamarca – Ley 5.022. Ley Impositiva Anual 2.001 N° 5.023 y su modificatoria: Ley 5.083.
- Soler, Osvaldo H. El Impuesto de Sellos. Ed. La Ley, 2001.
- Díaz, Vicente Oscar. Impuesto de Sellos. Ed. Cangallo 1976.
- Carlos M. Giuliani Fonrouge y Navarrine, Susana C. Impuesto a la Circulación Económica – Sellos. Ed. Desalma. 1981

10. Tributos Municipales:

- Código Tributario de la Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
- Gianotti, Germán Luis. Tributos Municipales – Efectos distorsivos sobre las Actividades Empresariales. Ed. La Ley. 2002

ADICIONAL:

- Doctrina Tributaria – Editorial Errepar
- Revista Impuesto – Ediciones La Ley
- Revista Consultora – Ediciones Consultora R.Q.
- Revista Asesora – Editorial M & M
- Impuesto al Valor Agregado, Tomo I y II - Editorial Errepar
- Impuestos Patrimoniales – Editorial Errepar
- Impuestos Provinciales, Tomo I y II - Editorial Errepar
- Boletín Mensual A.F.I.P. – D.G.I.
- Periodo Económico Tributario - Ediciones La Ley